

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7073/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย วัฒนะ แก้ว ไส ที่ 1

จำเลย

นาย สุระ แก้ว ไส ที่ 2

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339 วรรคสาม, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225, มาตรา 227

คำเบิกความของพนักงานสอบสวนที่ว่าในชั้นจับกุมจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำผิดเป็นคำบอกเล่าจากจำเลยที่ 1 เมื่อประจักษ์พยานเบิกความว่าไม่เห็นจำเลยที่ 2 ในคืนเกิดเหตุ คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงยังไม่พอพียงลงโทษจำเลยที่ 2 ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ที่ศาลล่างลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายโดยใช้ยานพาหนะจึงไม่ชอบ และเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยแม้คู่ความมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็กู้ขึ้นวินิจฉัยปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตริ, 83 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ค้ำจำนวน 1,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม ประกอบมาตรา 340 ตริ, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 21 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนในชั้นพิจารณาก็ได้ให้การรับสารภาพ แต่นำสืบปฏิเสธว่ามีได้ทำร้ายผู้เสียหายส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวน คำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 14 ปี และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 1,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าที่จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพต่อร้อยตำรวจโทโสภณผู้จับในทันทีนั้น ลำพังคำให้การรับสารภาพต่อเจ้าพนักงานผู้จับ ย่อมไม่พอฟังเพื่อลงโทษ เพราะแม้แต่คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนกฎหมายยังบังคับ

ให้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า อาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันผู้ต้องหาในการพิจารณา
ได้ และแม้ร้อยตำรวจโทโสภณ กับพันตำรวจตรีวีระศักดิ์ พนักงานสอบสวนจะเบิก
ความว่าจำเลยที่ 1 ให้การว่าร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิดก็เป็นเรื่องพยาน
โจทก์ได้รับคำบอกเล่าจากจำเลยที่ 1 ผู้ร่วมกระทำความผิดขัดทอดถึงจำเลยที่ 2 จะรับฟัง
เป็นพยานหลักฐานเพื่อลงโทษจำเลยที่ 2 มิได้ พยานโจทก์คงมีแต่คำให้การรับ
สารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เท่านั้น แม้พันตำรวจตรีวีระศักดิ์พนักงาน
สอบสวนจะเบิกความประกอบคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ว่า
จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน แต่ในเมื่อประจักษ์พยานของโจทก์ คือผู้
เสียหายเบิกความฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดด้วย โดยยืนยันว่าในคืน
เกิดเหตุไม่เห็นจำเลยที่ 2 เสียแล้ว ลำพังคำเบิกความของพยานโจทก์ผู้จับและ
พนักงานสอบสวนที่เบิกความประกอบเอกสารบันทึกการจับกุมและคำให้การรับ
สารภาพชั้นสอบสวน ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็ได้ให้การปฏิเสธ ในชั้นพิจารณา และอ้างว่า
ลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ทราบข้อความ ย่อมรับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ไม่ได้ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงจากทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าในวันเกิด
เหตุ จำเลยที่ 2 ได้ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมรถจักรยานยนต์คงได้ความแต่เพียงว่า
จำเลยที่ 1 ลักสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองคำของผู้เสียหายไปโดยใช้กำลัง
ประทุษร้ายเพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์และการพาทรัพย์นั้นไป เป็นเหตุให้ผู้
เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานชิง
ทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายเท่านั้น มิใช่ตัวการกระทำความผิดฐาน
ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย โดยใช้ยานพาหนะเพื่อพาทรัพย์
นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม ประกอบมาตรา 340 ตี นั้น ศาลฎีกาไม่เห็น
พ้องด้วย ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความจะมีได้

ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ให้ถูกต้องได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225ประกอบมาตรา 195 วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
339 วรรคสาม ให้จำคุก 12 ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี และให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 1,000 บาท
แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่ฟูก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>